主題精選：所有權分離 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 房屋與基地所有權分離之法律設計
發布日期: 2018-12-20
內文
房屋與基地同屬一人所有，因讓與或拍賣造成所有權人各異時，民法有兩種處理方式，使房屋
有使用基地之權利，以免房屋被基地所有權人行使民法第767條而遭受拆屋還地。一為推定有
租賃關係，另一為視為已有地上權之設定（即法定地上權）。前者屬於債權，後者屬於物權。
另，「推定」得以反證加以推翻，「視為」不得以反證加以推翻。茲整理相關規定如下：
• (一) 推定有租賃關係：土地及其土地上之房屋同屬一人所有，而僅將土地或僅將房屋所有權
讓與他人，或將土地及房屋同時或先後讓與相異之人時，土地受讓人或房屋受讓人與讓與人間
或房屋受讓人與土地受讓人間，推定在房屋得使用期限內，有租賃關係。其期限不受租賃期限
不得逾二十年之限制。前項情形，其租金數額當事人不能協議時，得請求法院定之（民§425-
1）。
• (二) 視為已有地上權之設定：
1. 土地及其土地上之建築物，同屬於一人所有，因強制執行之拍賣，其土地與建築物之拍定
人各異時，視為已有地上權之設定，其地租、期間及範圍由當事人協議定之；不能協議
者，得請求法院以判決定之。其僅以土地或建築物為拍賣時，亦同。前項地上權，因建築
物之滅失而消滅（民§838-1）。
2. 設定抵押權時，土地及其土地上之建築物，同屬於一人所有，而僅以土地或僅以建築物為
抵押者，於抵押物拍賣時，視為已有地上權之設定，其地租、期間及範圍由當事人協議定
之。不能協議者，得聲請法院以判決定之。設定抵押權時，土地及其土地上之建築物，同
屬於一人所有，而以土地及建築物為抵押者，如經拍賣，其土地與建築物之拍定人各異
時，適用前項之規定（民§876）。
綜上，「讓與」屬於私經濟行為，採推定有租賃關
係；「拍賣」屬於公權力行為，採視為已有地上權

之設定。須注意者，區分所有建物受民法第799條
第5項及公寓大廈管理條例第4條第2項之限制，房
屋與基地所有權不得分離。因此，非屬區分所有建
物（如透天房屋）之房屋與基地所有權始有分離的
可能。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下